

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 563/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา
จำกัด

โจทก์

นายธงชัย สุขพลาดิสัย

จำเลย

นายธงชัย สุขพลาดิสัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงินจำนวน 725,537.92บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 709,501.25 บาทนับแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94,93)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด (อันดับ 82,85)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15 ต่อปีในต้นเงิน 709,501.25 บาท เป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15 ต่อปีในต้นเงิน 709,501.25 บาท เป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ